

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ ORIGINALE ☒ COPIA

N. 96

Data 19/11/2021

OGGETTO:

Presa atto deliberazione dell'OSL n. 39/2021 – Creazione conto vincolato e dichiarazione di impignorabilità delle somme trasferite.-

L'anno **duemilaventuno**, il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 13:15, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI *
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	NO
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI *
4	CACCIA	Francesco Guerino	Assessore	SI *
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI **

* presente fisicamente

**presente in audioconferenza

Presiede il Sig. dr. Pasquale Muccari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☒ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai

sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

- l'Organo Straordinario della Liquidazione, nella persona del dott. Mario Pizzino, nominato con D.P.R. in data 17 novembre 2014, ha approvato con propria deliberazione n. 39 in data 23/06/2021 il Rendiconto finale della liquidazione;
- nel suddetto Rendiconto della liquidazione risulta un saldo finale di cassa pari a € **2.498.043,90**;
- tale fondo finale di cassa è stato interamente riversato nel conto di Tesoreria di questo Comune per come risulta dalle carte contabili di entrata di cui all'allegato elenco;

Rilevato che tali somme costituiscono fondi vincolati destinati al risanamento dell'Ente e prioritariamente al pagamento :

- dei debiti riconosciuti dall'OSL e non transatti riportati nel prospetto Allegato 4 del rendiconto;
- dei residui passivi non compensati nel fondo cassa riportati nel prospetto Allegato 3 del rendiconto;
- delle eventuali altre componenti - giudizi pendenti riportati nel prospetto Allegato 6 del rendiconto;
- degli impegni di spesa assunti dall'OSL per incarichi legali affidati e non conclusi riportati nell'Allegato A del rendiconto;

Ravvisata, pertanto, la necessità di chiedere al Tesoriere dell'Ente la creazione, per le suddette somme trasferite dall'OSL, di un conto vincolato denominato **“Conto vincolato n. 229 - Fondi per il risanamento dell'Ente”** e di dichiarare gli stessi fondi non soggetti a procedure di esecuzione forzata;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della deliberazione dell'Organo Straordinario della Liquidazione n. 39 del 23/06/2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto finale della liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Squillace, nonché del riversamento sul conto di Tesoreria di questo Ente del fondo finale di cassa ammontante a € **2.498.043,90**;
- 2) Di disporre al Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena l'accensione di un conto vincolato denominato "Conto vincolato n. 229 - Fondi per il risanamento dell'Ente" e che la somma trasferita dall'OSL ammontante a complessivi € **2.498.043,90** sia vincolata e accantonata su tale conto;
- 3) Di dichiarare la somma vincolata a tale scopo non soggetta a procedure di esecuzione forzata;
- 4) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente;

Successivamente

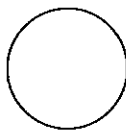
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to dr. Pasquale Muccari



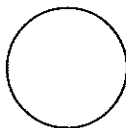
► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

f.to

ATTESTAZIONE

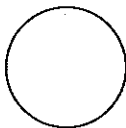
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

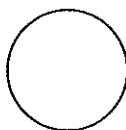


► Il Responsabile

f.to

È copia conforme all'originale.

Data



► Il Responsabile

